

# 수원지방법원 성남지원 2026. 8. 21. 선고 2026가단11769 판결 구상금

## 수 원 지 방 법 원 성 남 지 원

판

결

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 사건   | 2026가단11769 구상금                           |
| 원고   | 주택도시보증공사<br>소송대리인 법무법인 에스엔케이<br>담당변호사 이민지 |
| 피고   | A                                         |
| 변론종결 | 2026. 6. 5.                               |
| 판결선고 | 2026. 8. 21.                              |

## 주 문

1. 피고는 원고에게 424,000,000원 및 그중 140,000,000원에 대하여는 2025. 11. 25.부터, 140,000,000원에 대하여는 2025. 11. 28.부터, 144,000,000원에 대하여는 2025. 11. 29.부터 각 2026. 2. 27.까지는 연 9%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
3. 제1항은 가집행할 수 있다.

## 청구취지

주문과 같다.

## 이 유

1. 인정사실

○ 원고는 '주거복지 증진과 도시재생 활성화를 지원하기 위한 각종 보증업무 및 정책사업 수행과 주택도시 기금을 효율적으로 운용, 관리함으로써 국민의 삶의 질 향상에 이바지함'을 목적으로 주택도시기금법에 따라 설립된 법인이다.

○ 피고는 아래 표 기재와 같이, 각 임차인들과 임대차계약을 체결하고 임차인들로부터 보증금을 수령하였다 (이하 아래 순번에 따라 '이 사건 0임대차계약'이라 하며, 위 각 계약을 통칭하여 '이 사건 각 임대차계약'이라 한다).

| 순<br>번 | 임<br>차<br>인 | 보증금(원)      | 임대차계약<br>체결일 | 임대차 기간                    | 임대차<br>목적물            |
|--------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 1      | B           | 140,000,000 | 2024.1.18.   | 2024.2.1.~<br>2026.1.31.  | 용인시<br>수지구 C<br>건물 D호 |
| 2      | E           | 140,000,000 | 2023.9.6.    | 2023.9.25.~<br>2025.9.24. | F건물 G<br>호            |
| 3      | H           | 160,000,000 | 2023.2.16.   | 2023.3.24.~<br>2025.3.23. | C건물 I<br>호            |

○ 피고는 원고와 사이에 이 사건 각 임대차계약에 대하여 임대차보증금보증약정(이하 '이 사건 각 보증약정'이라 한다)을 체결하였고, 원고는 1) 2024. 3. 26. 이 사건 1임대차계약에 대하여 보증금액 140,000,000 원, 보증기간 2024. 3. 18.부터 2026. 1. 31.까지로 기재된 보증서를, 2) 2023. 11. 22. 이 사건 2임대차계약에 대하여 보증금액 140,000,000원, 보증기간 2023. 11. 17.부터 2025. 9. 24.까지로 기재된 보증서를, 3) 2023. 5. 16. 이 사건 3임대차계약에 대하여 보증금액 144,000,000원, 보증기간 2023.5. 11.부터 2025. 4. 20.까지로 기재된 보증서를 각 발급하였다.

○ 이 사건 각 임대차계약이 종료되었음에도 피고가 임대차보증금을 반환하지 않자, 각 임차인들은 원고에게 보증채무의 이행을 청구하였고, 원고는 각 임차인들의 임대차목적물 인도사실을 확인한 후 2025. 11. 24. B에게 140,000,000원을, 2025. 11. 27. E에게 140,000,000원을, 2025. 11. 28. H에게 144,000,000원을 각 지

급하였다.

○ 피고가 원고에게 이 사건 각 보증약정 당시 제출한 확약서에는 '민간임대주택에 관한특별법·동시행령·동시행규칙 및 건축법 등 기타 관계 법령과 귀 공사(원고)와 체결한 약정내용 및 귀 공사의 내규, 정관을 준수하겠습니다'라고 기재되어 있고, 원고의 채권관리규정 제34조 제1항에 '구상채권의 지연배상금으로 대위변제일 다음날부터 연 9%의 이율이 적용'됨을 규정하고 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1 내지 14호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 판단

위 인정사실에 의하면, 피고는 원고에게 구상금으로서 이 사건 각 보증약정에 따른 대위변제금 합계 424,000,000원(= 140,000,000원 + 140,000,000원 + 144,000,000원) 및 그중 140,000,000원에 대하여는 B에 대한 대위변제일 다음날인 2025. 11. 25.부터, 140,000,000원에 대하여는 E에 대한 대위변제일 다음날인 2025. 11. 28.부터, 144,000,000원에 대하여는 H에 대한 대위변제일 다음날인 2025. 11. 29.부터 각 이 사건 지급명령정본 송달일인 2026. 2. 27.까지는 약정이율인 연 9%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

## 3. 결론

그렇다면 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

**판사 김효진**